

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

### Polícia Judiciária

→ ramo da atividade policial que visa desenvolver papéis que antevêm as ações do Judiciário, em muitas das vezes sendo-lhe imprescindível.

→ o Inquérito Policial é um procedimento típico dessa atividade.

O Inquérito Policial é uma peça investigativa típica das atividades de Polícia Judiciária.

As autoridades de Polícia Judiciária Militar estão descritas no art. 7º do CPPM.

Art. 7º **A polícia judiciária militar é exercida** nos termos do art. 8º, **pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições:**

- a) pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora orç, em relação às orças e órgãos que constituem seus Ministérios, bem como a militares que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro;
- b) pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição;
- c) pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretário-geral da Marinha, nos órgãos, orças e unidades que lhes são subordinados;
- d) pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, orças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando;
- e) pelos comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios;
- f) pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de Gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados;
- g) pelos diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
- h) pelos comandantes de forças, unidades ou navios;** (Grifos nossos)

→ para a PM e CBM, a **autoridade de polícia judiciária militar originária** é dos **Comandantes de Unidades, Diretores ou do próprio CMT-Geral**.

### ATENÇÃO

→ Ser militar é condição precedente ao exercício da PJM;

→ Logo, **Governador, Secretário de Defesa Social e Corregedor NÃO SÃO autoridades de PJM.**

Obs.: é inconstitucional o texto de Lei estadual que traz como atribuição da Corregedoria Geral da SDS instaurar ou requisitar a instauração de IPM.

Atividades a serem desenvolvidas pela PJM (ROL EXEMPLIFICATIVO)

CPPM. Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar:

a) **apurar os crimes militares**, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, **e sua autoria**;

→ ou seja, dizer quem fez e o que fez;

→ é aqui que entra a figura do IPM.

b) prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas;

c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar;

d) representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado;

e) cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais

prescrições deste Código, nesse sentido;

f) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo;

g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar;

h) atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido.

CPPM. Art. 9º **O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria.** Tem o caráter de instrução provisória, cuja **finalidade precípua** é a de **ministrar (fornecer) elementos necessários à propositura da ação penal.**

Parágrafo único. São, porém, **efetivamente instrutórios da ação penal** os **exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito**, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

Obs.: chama-se IPM não porque é realizado pela PM, mas porque é confeccionado em qualquer esfera militar, federal ou estadual.

| Gênero             | Espécies | Quem faz                                                               |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| INQUÉRITO POLICIAL | COMUM    | Polícia Federal<br>Polícia Civil<br>Exército<br>Marinha<br>Aeronáutica |
|                    | MILITAR  | Polícia Militar<br>Bombeiro Militar                                    |

### CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO

#### 1. Sigiloso

CPPM. Art. 16. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado.

Obs.: se o **advogado solicitar vistas** de um IPM, **deve-se ceder SEMPRE**, pois é prerrogativa do advogado.

#### 2. Provisório

→ decisão lavrada em desfavor do imputado em sede de IPM não é definitiva, só o será quando lhe suceder uma Ação Penal e nela decidir o juiz.

#### 3. Informativo

→ consequência da característica anterior;  
→ as notícias trazidas nos autos de um IPM devem ser novamente produzidas em juízo para serem tomadas como provas cabais para condenar ou absolver.

#### 4. Escrito

→ tudo no IPM é reduzido a termo;

#### 5. Inquisitorial

→ dispensa a aplicabilidade de recursos que assegurem ao investigado a ampla defesa e o contraditório, visto que o papel do IPM é apenas subsidiar uma Ação Penal.

#### 6. Indisponível

→ o início de um IPM deve ser encerrado nas mãos da autoridade judiciária competente para determinar seu arquivamento, não é possível transacionar a marcha.

- 
- 1. Autoridade de PJM** (indicia ou não indicia) →
  - 2. Promotor Militar** (denuncia, não denuncia ou pede para voltar para novas diligências) →
  - 3. Juiz Militar** (decide se arquiva ou não o IPM).

### PRAZO DO IPM

**Indiciado Preso** → **20 dias**, contado da execução da ordem de prisão.

**Indiciado Solto** → **40 dias**, contados da instauração do IPM.

→ **prorrogável por mais 20 dias**, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligências indispensáveis à elucidação do fato.

→ o pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, para que seja atendido antes do término do prazo.

Obs.: não haverá mais prorrogação além da supramencionada, **SALVO dificuldade insuperável a juízo do Min. De Estado competente**.

→ os laudos e perícias não concluídos serão posteriormente remetidos ao juiz para juntada no processo.

Obs2.: são deduzidas dos prazos as interrupções por motivo de suspeição de oficial superior. (art. 10, §5º, CPPM).

### ENCARREGADO

Competência Originária

→ Comandantes;

→ pode ser transferida a terceiros (Competência Delegada);

→ diferença para a PJ comum, pois o Delegado tem competência originária para instaurar o IP.

Art. 7º, CPPM:

§ 2º Em se tratando de **delegação para instauração de IPM, deverá aquela recair em OFICIAL DE POSTO SUPERIOR AO DO INDICIADO**, seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado.

§ 3º Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, **poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, DESDE QUE mais antigo**.

§ 4º Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece, para a delegação, a antiguidade de posto.

§ 5º Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluïrem, de modo absoluto, a existência de outro oficial da ativa nas condições do § 3º, **caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar**; e, se este estiver iniciado, avocá-lo, para tomar essa providência.

Art. 15. **Será Encarregado do IPM, sempre que possível, Oficial de Posto NÃO INFERIOR ao de Capitão** ou Capitão-Tenente; e, em se tratando de infração contra a segurança nacional,

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

sê-lo-á, sempre que possível, Oficial Superior, atendida, em cada caso, a sua hierarquia, se oficial o indiciado.

Obs.: basta ser Oficial Intermediário para ser designado encarregado de IPM, **independente do seu quadro;**

**CONTUDO, se, no curso do IPM, o encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outros oficiais.**

### ATENÇÃO

→ O IPM é iniciado mediante **Portaria.**

→ logo, não é possível ter um IPM iniciado por despacho, visto que o próprio legislador apontou que deverá ser confeccionado Portaria.

Obs.: por se tratar de peça indiciária e sigilosa, não há obrigatoriedade de que este ato seja publicado em B.I da OME.

Obs.: pode ser que a dinâmica administrativa da Unidade impeça a lavratura de Portaria por parte da Autoridade Originária, se isso ocorrer, o próprio Encarregado lavrará a Portaria e o instrumento poderá servir para substituir a nomeação do escrivão (que seria o documento subsequente), fazendo-se tudo em um ato só.

### ATENÇÃO

→ os **CMTs, Ch ou Dir** deverão **mencionar nas Portarias de Instauração** de PADs e IPMs, a **narração sucinta do fato e, quando possível, a sua autoria.**

→ ou seja, nada impede que normas administrativas imponham outros dados que devem contar na Portaria de Instauração.

Quatro perguntas devem ser respondidas na elaboração da Portaria Instauradora (sugestão):

- 1 → **Quem?** → dados do acusado e do ofendido.
- 2 → **Quando?** → data do fato;
- 3 → **Onde?** → local;
- 4 → **O que?** → o fato a ser apurado.

### NOMEAÇÃO DO ESCRIVÃO

→ se não já tiver sido definido na Portaria, pode-se nomear a posteriori um escrivão.

CPPM. Art. 11. A **designação de escrivão** para o inquérito **cabará ao** respectivo **encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade** que lhe deu delegação para aquele fim, recaiando em **2º ou 1º**

**Tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos.**

Parágrafo único. O escrivão **prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações** deste Código, no exercício da função.

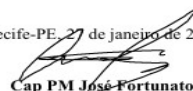
Ex.:

Governo do Estado  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO  
11º BPM – Batalhão 17 de Agosto  
-----> Inquérito Policial Militar

### NOMEAÇÃO DE ESCRIVÃO

No uso das atribuições que me confere o Art. 11 do Código de Processo Penal Militar, designo para exercer as funções de Escrivão deste IPM o 3º Sgt PM Mat. 980023-2 Marcos José dos Santos, para isso prestando o solene compromisso legal, juntar a exordial e autuar juntamente com ela as peças que a acompanham.

Recife-PE, 27 de janeiro de 2015

  
Cap PM José Fortunato  
Encarregado do IPM

O escrivão tem o **dever de prestar toda assistência necessária ao Encarregado;**

→ desempenha papel fundamental na apuração da infração penal militar, na medida em que é **responsável pela reunião e ordenamento das peças do IPM;**

→ é de sua **competência digitar as oitivas, numerar, receber documentos e guardar os autos em local protegido** (antes do SEI).

Obs.: o termo de nomeação do escrivão deve ser seguido **IMEDIATAMENTE** do Termo de Compromisso.

### AUTOS CONCLUSOS

Após prestar o compromisso e autuar os documentos, a primeira parte do IPM está pronta, ou seja, **CONCLUSO.**

Obs.: sempre que alguma determinação for cumprida e encontrar-se pronta para nova movimentação, será necessário que o escrivão diga isso nos autos.

O termo que marca a conclusão pode ser firmado de 02 maneiras: através de termo próprio ou **carimbando o verso da última folha** (antes do SEI).

### DESPACHO

Conclusos os autos, estes devem voltar ao Encarregado, que o observará e dará as

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

primeiras determinações instrutórias, os Despachos Ordinatórios.

**Procedimentos que devem ser observados pelo Encarregado**

CPPM. Art. 10 (...) § 2º **O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no art. 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar.**

Art. 12. **Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar**, verificável na ocasião, **a autoridade** a que se refere o § 2º do art. 10 **deverá, se possível:**

- dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário;
- apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
- efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
- colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Art. 13. **O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste: (Atribuição do encarregado)**

- tomar as medidas previstas no art. 12, se ainda não o tiverem sido;
- ouvir o ofendido** (1º);
- ouvir o **indiciado** (2º);
- ouvir **testemunhas** (3º);
- proceder a **reconhecimento de pessoas e coisas, e acareações**;
- determinar, se for o caso, que se proceda a **exame de corpo de delito** e a quaisquer outros **exames e perícias**;
- determinar a **avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada**, ou da qual houve indébita apropriação;
- proceder a buscas e apreensões, nos termos dos arts. 172 a 184 e 185 a 189;
- tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor, ou a independência para a realização de perícias ou exames.

Reconstituição dos fatos

Parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, **o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, DESDE QUE** esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar.

**Exemplos de provas legais que podem ser produzidas em sede de IPM:**

→ Oitiva de Testemunhas; Acareação; Interrogatório do imputado; Reconstituição dos fatos; Reconhecimento fotográfico; Reconhecimento pessoal; Avaliação de coisas ( em casos patrimoniais); Exame residuográfico; Exame tanatoscópico; Exame de corpo de delito; Interceptação Telefônica, Documental ( para analisar se foi rasurado, adulterado, etc); Perícia Grafotécnica ( para comparar assinaturas, textos a mão, etc); Perícia médica para insanidade mental, etc.

É no **Despacho Ordinatório que o Encarregado escolhe as provas que pretende produzir** naquela fase da apuração.

→ é imprescindível que o Encarregado reflita sobre o objeto apuratório para delimitar no mínimo de despachos possíveis todas as provas que vislumbra.

### RECIBO, CERTIDÃO E JUNTADA (atos cartoriais)

#### a) Recebimento (Recibo)

→ registro do dia que os autos retornam ao escrivão após lançados os despachos ordinatórios;

→ caberá ao Escrivão providenciar o cumprimento de todas as ordens;

→ o recebimento é lançado em folha própria pelo Escrivão;

#### b) Certidão

→ deve ser feita assim que a última ordem do despacho for cumprida;

→ não se exige que se tenha a resposta pretendida, mas a provocação da medida.

Ex.: certifico que intimei as testemunhas X e Y para comparecerem à audiência.

#### c) Juntada

→ refere-se apenas aos documentos estranhos ao IPM, logo, não se faz juntada de ofícios expedidos pelo próprio IPM, mas apenas das respostas que se juntarem aos autos;

→ data do último documento (resposta) recebido;

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

→ pode ser feito discricionariamente pelo escrivão quando de respostas a expedientes do IPM em razão dos Desp. Ordinatórios;  
→ Entretanto, se não decorrer deste, deve o documento passar pelo Encarregado, o qual determinará, a punho, no canto superior deste, a expressão “junte-se”, seguido de data e rubrica.

Obs.: os 3 atos supramencionados podem ser substituídos por carimbos apostos preferencialmente no verso da folha de despachos (antes do SEI);  
→ sem carimbos, deve-se lançar mão de uma folha com os termos.

Ex.: Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2015, nesta cidade de Recife-PE, no Quartel do 11ºBPM, **recebi** do Sr. Cap PM José Fortunato, Encarregado do Inquérito etc;

Ex2.: Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2015, nesta cidade de Recife-PE, no Quartel do 11ºBPM, **certifico** que cumpri o despacho nº 001, do que para constar lavrei.

Ex3.: Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, nesta cidade de Recife-PE, no Quartel do 11ºBPM, **juntei** os documentos xxx.

### INTIMAÇÃO

→ primordial para conduzir a fase de tomada de depoimentos.

Art. 301, CPPM – **serão observadas no IPM as disposições referentes às testemunhas e sua acareação, ao reconhecimento de pessoas e coisas, aos atos periciais e a documentos, previstas neste Título (atos probatórios), bem como quaisquer outras que tenham pertinência com a apuração do fato delituoso.**

→ civis podem ser intimados através de intimação assinada pelo Encarregado, sem necessidade de autorização judicial ou do CMT, é discricionário do Encarregado no exercício do seu múnus.

→ o comparecimento de servidor público (inclusive militar) será requisitado ao respectivo chefe, pela autoridade que ordenar a notificação.  
→ o comparecimento é obrigatório, salvo motivo de força maior, devidamente justificado;  
→ a testemunha que, notificada regularmente, deixar de comparecer sem justo motivo, será conduzida por Oficial de Justiça e multada pela autoridade notificante. Se houver recusa ou resistência, o juiz poderá impor-lhe prisão de 15

dias, sem prejuízo da persecução penal pelo crime de desobediência.

Obs.: diferentemente do que ocorre no processo, não há obrigação de que o imputado acompanhe o termo de depoimento em sede de IPM.

### ATENÇÃO – CONDUÇÃO COERCITIVA

→ a intimação assinada pelo Encarregado **NÃO CORRESPONDE** a ordem de condução coercitiva (determinada pelo Juiz);  
→ caso a autoridade policial reputar indispensável a oitiva do indiciado que se recusou a atender a notificação, deverá noticiar esse fato ao juiz, pleiteando a condução coercitiva.

Obs.: a intimação pode ser feita mediante ofício, desde que com numeração própria do IPM e com campo assunto “intimação” ou através de Mandado de Intimação, no qual o Encarregado determina ao Escrivão que intime o depoente, certificando assim que efetivar a determinação.

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO  
11º BPM – Batalhão 17 de Agosto Inquérito Policial Militar

Of. nº 001 Recife-PE, 26 de janeiro de 2015 Do Encarregado do IPM  
Ao Sr. João Gadelha  
Assunto: INTIMAÇÃO

Com as atribuições legais a mim conferidas como encarregado do IPM, INTIMO a V. Sª a

Data: 03 de janeiro de 2016  
Local: Secretaria do 11ºBPM, sito à Rua Apipucos, 15 Apipucos, Recife, PE  
Hora: 10:00 hs

 Recebi o Original em  
// 2015

Exemplo de intimação.

### REQUISITAR A PRESENÇA DE MILITAR PARA DEPOIMENTO

Art. 349, CPPM – o comparecimento de militar, assemelhado ou funcionário público será requisitado ao respectivo chefe, pela autoridade que ordenar a notificação.

Obs.: se o militar a depor faz parte da mesma OME do Encarregado, não é necessário oficial o CMT do BPM, pois o Encarregado já está atuando por delegação deste, basta oficial o CMT da CIA ou o chefe da 1ª Seção.

Obs2.: Se o Militar for de outra OME, dever-se-á oficial o CMT da Unidade;

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

→ é importante deixar claro que o signatário está oficiando diretamente ao Superior hierárquico por atuar sob delegação.

Of. nº 001

Recife-PE, 26 de janeiro de 2015 Do Encarregado do IPM  
Ao Ilmo. Sr. Comandante do 17º BPM Assunto: APRESENTAÇÃO DE MILITAR  
(Solicita)

Cumprimentando respeitosamente V. S., solicito os bons préstimos no sentido de apresentar o Cb PM Mat. xxxx-x/xxBOM.

  
Cap PM José Fortunato  
Encarregado do IPM

### INTERROGATÓRIO

→ voltado ao imputado, a testemunha depõe, não há interrogatório para ela.

O interrogatório é composto da qualificação (nome completo, filiação, endereço etc) e das perguntas, conforme dispõe o art. 306, CPPM.

CPPM. Art. 306. O **acusado será perguntado sobre** o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tem defensor. **Respondidas essas perguntas, será cientificado da acusação pela leitura da denúncia e estritamente interrogado da seguinte forma: (ROL EXEMPLIFICATIVO)**

- a) onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta e de que forma;
- b) se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas arroladas na denúncia, desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas;
- c) se conhece as provas contra Ele apuradas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas;
- d) se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos;
- e) se é verdadeira a imputação que lhe é feita;
- f) se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato;
- g) se está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu;
- h) se tem quaisquer outras declarações a fazer;

O interrogatório é uma oportunidade para o imputado apresentar uma versão para a

acusação a ele imputada, por isso prevalece ao depoente o direito de, querendo, permanecer em silêncio.

Art. 305, CPPM - Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, **o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa**.

→ essa **parte final NÃO FOI recepcionada pela CF**, pois prevalece em nosso ordenamento o “Nemo tenetur se detegere”, princípio consignado no Pacto de San José da Costa Rica.

O mesmo artigo diz, em seu p. único, que “consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo”

→ a doutrina entende que, caso o acusado invoque seu direito de ficar em silêncio, não pode o magistrado ficar fazendo perguntas, uma após a outra, consignando-as, como se o acusado estivesse cometendo uma irregularidade ao negar as respostas. Isso poderia servir como forma de pressionar o acusado.

### Modelos de condução de audiência no sistema processual:

#### a) Cross Examination

- adotado no Processo Penal comum;
- advogados, promotores e o juiz perguntam diretamente ao depoente.

#### b) Presidencialista

- adotado no CPPM;
- todas as perguntas devem ser feitas através do presidente do ato, que tem competência para julgar o mérito e a forma da pergunta.

### 03 maneiras de confeccionar um Termo de Depoimento:

#### a) Meramente expositivo

→ texto redigido apenas com “QUE’s” em caixa alta, o presidente não consigna as perguntas, apenas as respostas.

→ pronome sempre no início da frase, em letra maiúscula e separado das frases com ponto e vírgula.

Ex.: “(...) às perguntas do encarregado, respondeu QUE não estava no local do fato; QUE não conhece o ofendido; QUE (...)”.

#### b) Cerimonial (art. 300, CPPM)

→ o Encarregado registra tudo conforme ocorre na audiência;

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

→ “PERGUNTADO xxx” e “RESPONDEU xxx”, em caixa alta e separados por vírgula.

### c) Misto

→ possui na ata os dois modelos.

### **PRISÃO POR PARTE DO ENCARREGADO** → art. 18, CPPM.

Art. 18. **Independente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até trinta dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais vinte dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica.**

→ **não se confunde com a prisão em flagrante nem com a prisão preventiva;**

→ é uma **ferramenta discricionária do Encarregado.**

→ **é constitucional na hipótese de crime propriamente militar**, pois o Art. 5º, LXI, CF, prevê o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, **salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar**, definidos em lei;

→ **crimes propriamente militares** são aqueles que só podem ser praticados por militares (com exceção da insubmissão).

**Ex.: deserção.**

3 prisões são admitidas na fase de investigação policial militar, conforme CPPM:

→ prisão preventiva, prisão em flagrante e detenção pelo encarregado do IPM.

→ a prisão temporária, por sua vez, não se aplica aos crimes militares.

Obs.: a menagem também é possível no curso do IPM.

CPPM. Art. 225. A autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em duas vias o respectivo **mandado**, com os seguintes requisitos:

a) será lavrado pelo escrivão do processo ou do inquérito, ou ad hoc, e assinado pela autoridade que ordenar a expedição;

b) designará a pessoa sujeita a prisão com a respectiva identificação e moradia, se possível;

c)  **mencionará o motivo da prisão;**

d) designará o executor da prisão.

**Requisitos para a aplicação da medida de prisão decretada pelo Encarregado do IPM:**

I – Existência do crime e indícios de autoria;

II – Perigo na liberdade do investigado (periculum libertatis);

III – Imprescindibilidade para o IPM;

IV – Inexistência de outros meios legais para o objetivo.

### **REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA**

→ uma vez representado, uma cópia integral dos autos devem ser encaminhada junto à representação para deliberação do Juiz.

### **TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA**

Inquirição durante o dia

Art. 19. **As testemunhas e o indiciado, exceto caso de urgência inadiável**, que constará da respectiva assentada, **devem ser ouvidos durante o dia**, em período que medeie **entre as sete e as dezoito horas (07h às 18h)**.

Inquirição. Assentada de início, interrupção e encerramento

§ 1º O escrivão lavrará assentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos; e, da mesma forma, do seu encerramento ou interrupções, no final daquele período.

Inquirição. Limite de tempo

§ 2º **A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas**, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às dezoito horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito.

§ 3º **Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia que o for, salvo caso de urgência.**

Falso Testemunho CP X Falso Testemunho CPM

Art. 342, CP – Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade

Art. 346, CPM – Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Aumento de pena

§1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado mediante suborno.

Retratação

§ 2º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade.

Obs.: há testemunhas que não prestam compromisso pois a lei não imputa a elas a obrigatoriedade de falar a verdade:

→ ascendentes, descendentes, afim em linha reta, o cônjuge (ainda que desquitado), o irmão do acusado, bem como pessoa que, com o acusado, tenha vínculo de adoção, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou se integrar a prova do fato e suas circunstâncias.  
→ pessoas que, em razão da função, ministério ou profissão devam guardar segredo, SALVO SE desobrigadas pela parte interessada.

### ATENÇÃO

→ o falso testemunho não é passível de flagrante na prática, por duas razões:

1º – o Encarregado, mesmo diante de uma mentira escabrosa, não pode dar voz de prisão a testemunha que mente, pois a verdade só poderá assim ser definida ao término da apuração;

2º – o próprio legislador prevê que é possível a retratação da mentira conforme o descrito nos arts. 346, CPM e 342, CPB.

Obs.: como a Justiça Militar Estadual só julga militares estaduais, se o Encarregado entender que uma testemunha civil mentiu ou omitiu alguma informação, restar-lhe-á sugerir que se extraiam peças dos autos para que o MP, caso entenda cabível, denuncie a testemunha mentirosa na Justiça Comum.

### ACAREAÇÃO

→ enquanto prova, só é cabível para dirimir pontos controversos entre depoimentos;  
→ não é meio de prova inicial, mas acessório;

Obs.: é possível haver acareação de uma só pessoa, conforme o art. 367, CPPM.

Art. 367. Se ausente alguma testemunha cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, **a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no respectivo termo o que explicar.**

→ ou seja, a ausência não impede que se afronte ao presente as questões apresentadas pelo depoimento alheio.

Art. 301. **Serão observadas no inquérito as disposições referentes às testemunhas e sua acareação**, ao reconhecimento de pessoas e coisas, aos atos periciais e a documentos, previstas neste Título, bem como quaisquer outras que tenham pertinência com a apuração do fato delituoso e sua autoria.

Art. 365. **A acareação é admitida, assim na instrução criminal como no inquérito**, sempre que houver **divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes**:

- a) entre acusados;
- b) entre testemunhas;
- c) entre acusado e testemunha;
- d) entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida;
- e) entre as pessoas ofendidas.

Pontos de divergência

Art. 366. A autoridade que realizar a acareação **explicará aos acusados quais os pontos em que divergem e, em seguida, os reinquirirá, a cada um de per si e em presença do outro.**

§ 1º **Da acareação será lavrado termo**, com as perguntas e respostas, obediência às formalidades prescritas no § 3º do art. 300 e menção na ata da audiência ou sessão.

§ 2º As partes poderão, por intermédio do juiz, reperguntar as testemunhas ou os ofendidos acareados.

### DEPRECADA / PRECATÓRIA

→ diz-se deprecante aquele que pede a diligência a uma autoridade deprecada.

CPPM. Art. 361. No curso do IPM, o seu **encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar superior do local onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la e inquiri-la, ou designar oficial que a inquirir**, tendo em atenção as normas de

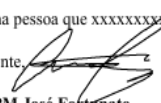
## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

hierarquia, se a testemunha for militar. **Com a precatória, enviará cópias da parte que deu origem ao inquérito e da portaria** que lhe determinou a abertura, e **os quesitos formulados, para serem respondidos pela testemunha**, além de **outros dados que julgar necessários** ao esclarecimento do fato.

Cumprimentando-o cordialmente e considerando que fui designado como encarregado de proceder o IPM por força da Portaria nº 395, de 23/12/2015, arrimado no art. 361 do CPPM, solicito determinar que se proceda a inquirição da testemunha xxxxxxxxxxxx vez que encontra-se residindo no endereço xxxxxxxxxxxx, portanto na área dessa OME, ao tempo que solicito que se façam as seguintes perguntas além de outras que julgue pertinentes o encarregado por V. Sª:

- a) Se a testemunha viu quando xxxxxxxxxxxx
- b) Se o imputado, o Sd PM xxx – xxxx, estava fardado no momento em que xxxxxxxx
- c) Se sabe dizer de mais alguma pessoa que xxxxxxxxxxxx

Atenciosamente,

  
Cap PM José Fortunato  
Encarregado do IPM

### REQUISITAR UMA PERÍCIA

Em Pernambuco há uma Gerência-Geral de Polícia Científica (GGPOC), onde se reúnem os órgãos: IML, IC, Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), Laboratório de Perícia e Pesquisa em Genética Forense.

→ ao identificar o órgão que requisitará a perícia, o Encarregado deve oficiar a seu representante maior;

→ o ofício NÃO precisa ser assinado pelo CMT da OME, basta a assinatura do Encarregado;

→ a requisição de perícias é uma das competências do Encarregado, prevista no art. 13, f, do CPPM.

Obs.: diferentemente do rito processual, não é necessário intimar o acusado para que requirite perguntas, pois não se trata de procedimento contraditório.

**ATENÇÃO – art. 328, CPPM**

→ se a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto não podendo supri-lo a confissão do acusado.

No exame traumatológico, por exemplo, é praxe a seguinte redação: Pelo presente, solicito de V. Sª., providências no sentido de ser procedido o competente EXAME TRAUMATOLÓGICO na pessoa abaixo qualificada: nome, identidade n.º, idade: , estado civil: profissão: , nacionalidade: , naturalidade: , filiação: e de , residência: , n.º , cidade: .Outrossim esclareço que...

Obs.: existe também o exame de (in) sanidade mental.

CPPM. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, **houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado**, será ele submetido a perícia médica. (... § 2º A perícia **poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar**, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior.

### O Encarregado deve incluir nos quesitos (rol exemplificativo)

1 – o periciando, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado?

2 – no momento da ação ou omissão, o periciando se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior?

3 – em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o periciando capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento?

4 – a doença ou deficiência mental do periciando, caso não tenha lhe suprimido, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação, quando o praticou?

### **PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA**

→ medida excepcional;

→ reserva de jurisdição;

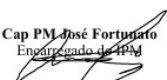
→ se necessário, sugere-se elaborar inicialmente um ofício de encaminhamento de pedido de interceptação telefônica simples.

Of. nº 00x/16 -IPM

Recife-PE, 08 de janeiro de 2015 Do Encarregado do IPM  
Ao Ilmo. Sr. Dr Elbson Cavalcanti – MD Gestor do IML/PE  
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA

Cumprimentando-o cordialmente e considerando que fui designado como encarregado de proceder o IPM  
xxxxxx  
xxxxxx  
xxxxxx

Atenciosamente,

  
Cap PM José Fortunato  
Encarregado do IPM

# POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

## REPRESENTAÇÃO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

(Art. 5º, XII da CF e Art. 3º, I da Lei nº 9.296/96)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE PERNAMBUCO

(Vide texto a seguir)

Recife-PE, 07 de janeiro de 2015

Cap PM José Fortunato  
Encarregado do IPM

## RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOAS

→ não é previsto expressamente na legislação, mas pode ser usado pelo encarregado para o esclarecimento da apuração.

Exige 03 peças:

- o termo;
- a folha de reconhecimento;
- a folha de confrontação.

O termo é o documento propriamente dito, no qual é feita a assentada de dia e hora do procedimento, das testemunhas e qualificação de quem procede ao reconhecimento.

→ o Encarregado apresentará ao reconhecedor a “folha de reconhecimento”, na qual deve constar a foto disponibilizada em quadro com outros militares uniformizados com o mesmo padrão (normalmente 4º A) e sob um mesmo tamanho (3X4), identificados apenas por números.

→ se for um homem, obviamente, não se deve apresentar ao reconhecedor fotos de militares femininas.

→ na folha de confrontação, devem ser apostos as mesmas imagens e tamanho, mas dessa vez com matrícula e nome de guerra;

## RECONHECIMENTO DE PESSOAS

CPPM. Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, **proceder-se-á pela seguinte forma:**

- a) a **pessoa que tiver de fazer o reconhecimento** será **convidada a descrever a pessoa** que deva ser reconhecida;
- b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento;
- c) se houver razão para reear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.

**§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.**

**§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.**

Obs.: o imputado não é obrigado a participar do procedimento (nemo temetur se detegere);

Obs2.: é um tipo de prova que exige muita cautela, pois é a mais falha, mais precária (falsas memórias).

Um modelo que salvguarde a diligência é composto de dois procedimentos: o termo de consentimento (assinado pelo imputado) e o termo de reconhecimento (assinado pelo reconhecedor).

## PERITO AD HOC

→ possibilidade de o Encarregado nomear um perito ad hoc, ou seja, “destinado a essa finalidade”.

→ áreas de que Encarregado NÃO DOMINA.

### NOMEAÇÃO DE PERITO Ad hoc

Ao vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede do 11ºBPM, onde se achava presente o Cap PM Fulano de Tal, encarregado do IPM, presente o Escrivão 3ºSgt PM Mat. 121-2/11ºBPM – José de Tal, na presença das testemunhas que a tudo assistiram), Sd PM Mat. 13450-2/11ºBPM – Coisado de tal e Sd PM Mat. 12340-5/11ºBPM – Silcrano de Longe, na falta ou impedimento de Perito Oficial, nomeia e constitui, o sr. José Joaquim de Joás, portador(a) do CPF nº. 0878078-77, casado, brasileiro, profissão mecânico, filho de Joana da Cruz de tal e Marcos Creuzo de Tal por Tal, **perito “Ad-Hoc”**, para proceder a análise, sem dolo nem malícia, relatar o que sua consciência entender, expedindo laudo de avaliação econômica de veículo, referente ao veículo Fiat Pálio, placa KKK-1212, RENAVAM 123124245, objeto apreendido no presente IPM, deferindo-lhe o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o encargo, compromisso esse que foi prontamente aceito, e, para constar, foi lavrado o presente termo que vai devidamente assinado, pelo Encarregado, pelas testemunhas, por mim, escrivão que o digitei e pelo compromissado que na oportunidade também subscreve seu compromisso.

Cap PM Fulano de Tal  
Encarregado do IPM

3º Sgt PM José de Tal  
Escrivão

Sd PM Coisado de Tal  
Testemunha

Sd PM Marcos José dos Santos  
Testemunha

Presto o compromisso de servir sem dolo ou malícia no exercício da função a mim atribuída na condição de Perito Ad Hoc.

José Joaquim de Joás

| Antefolha                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                | Folha de identificação                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PERNAMBUCO<br>Governo do Estado<br>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO<br>11º BPM – Batalhão 17 de Agosto Inquérito Policial Militar |                                                                                                |                                                                                                | <br>PERNAMBUCO<br>Governo do Estado<br>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO<br>11º BPM – Batalhão 17 de Agosto Inquérito Policial Militar |                                                                                                             |                                                                                                             |
| <b>FOLHA DE RECONHECIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                | <b>FOLHA DE CONFRONTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Foto 01<br>                                                                                                                                                    | Foto 02<br> | Foto 03<br> | Sd PM Mat. XXXX-XXXX<br>                                                                                                                                       | Sd PM Mat. XXXX-XXXX<br> | Sd PM Mat. XXXX-XXXX<br> |
| Foto 04<br>                                                                                                                                                    | Foto 05<br> | Foto 06<br> | Sd PM Mat. XXXX-XXXX<br>                                                                                                                                       | Sd PM Mat. XXXX-XXXX<br> | Sd PM Mat. XXXX-XXXX<br> |

## POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

### LAUDO PERICIAL

- o perito deve produzir o Laudo Pericial;
- o Encarregado deve, mediante ofício, relacionar as perguntas que devem ser respondidas pelo perito acerca do bem periciado;
- o modelo deve conter o objeto (descrição mais completa possível do objeto periciado), as respostas aos quesitos (perguntas entregues anteriormente em Ofício), as conclusões, o encerramento e a assinatura do Perito.

### RELATÓRIO

- peça mais importante do IPM;
- a partir dele, o Comandante (autoridade de PJM originária), expedirá sua solução.

Art. 22. O inquérito **será encerrado com minucioso RELATÓRIO**, em que o seu encarregado **mencionará as diligências** feitas, as **pessoas ouvidas** e os **resultados obtidos**, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. **Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime**, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais.

- parte final não recepcionada pela CF.
- se houver transgressão, pode-se opinar que se extraiam cópias de tais peças para que dêem lastro a instauração de PADE.
- o Encarregado deverá, de forma clara e objetiva, dizer se DEIXA DE INDICIAR ou INDICIA o imputado, além de mencionar o tipo penal ou mencionar o porquê de não indiciar.

Obs.: a decisão em sede de IPM é meramente provisória.

Obs2.: caso o Encarregado não esteja ainda convencido do cometimento ou não de infração penal, poderá dizer porque não está convencido e relacionar diligências não encerradas para que o MP decida sobre a conveniência de ofertar a Denúncia ou devolver para novas diligências.

- se entender por novas diligências, encaminha-se ao Juiz que devolve ao Encarregado para proceder.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RELATÓRIO</b><br><b>- INTRODUÇÃO</b><br>O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado por força da Port. nº 434, de 12/14/12, da lavra do Ilmo. Sr. Ten Cel PM                                                                                                                              |  |
| <b>- DAS DILIGÊNCIAS</b><br>Foram procedidas as seguintes diligências:<br>Remesa de Ofício a .....<br>Juntada de cópia das imagens do CFTV de.....<br>Juntada de registros do GPS da viatura nº.....<br>Remesa de Ofício a .....<br>.....                                                             |  |
| <b>- EXPOSIÇÃO DOS FATOS</b><br><br>As provas colecionadas neste procedimento demonstram que no dia dezoito de outubro de dois mil e quinze, às 10:00hs o (fls. 19), informação esta corroborada integralmente pelas testemunhas, ..... (fls. 13). .....                                              |  |
| <b>IV- CONCLUSÃO</b><br><br>Diante das provas apresentadas, este Encarregado entende que o acusado incorreu no tipo penal descrito no Art. 294 do Código Outrossim, vez que a conduta do acusado afronta os pilares éticos traçados no art. 4º do Dec. 22.114/00, resta imperioso também o opinativo. |  |
| <br>Recife - PE, 12 de abril de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <br>FULANO DE TAL - CAP QOPM<br>Encarregado                                                                                                                                                                                                                                                           |  |